OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	ACTA No.
NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD VIAL	009

FECHA:	HORA INICIO:	HORA FIN:
3 de agosto de 2022	10:00 a.m.	p.m.

LUGAR:
ANDI – Calle 73 num 8-13

ASISTENTES E INVITADOS:

Juan Bogotá Gómez – ANSV - Asesor DCI – Secretario técnico
Alejandra León – ANSV – Contratista DCI
Daniel Villaveces – Representante de colectivos de usuarios
Luis Gabriel Márquez Díaz – RAM – Miembro del Comité Directivo
Juliana Rico Ospina – ANDI – Directora de la Cámara Automotriz
Everth Bustamente - CONFEORG - Presidente
Carlos González - CONFEORG -Oficina Jurídica
Giovanny Sandoval - ANDI
Juan David Colorado - ANDI

La agenda a desarrollar durante la sesión es la siguiente:

1) Llamado a lista y verificación del Quórum.
2) Aprobación del Orden del día.
3) Nueva Resolución Consejo Consultivo
4) Revisión Ley “Julián Esteban” (2251 de 2022) y la política actual y futura en materia de seguridad vial
5) Temas Varios.

En el desarrollo de la reunión:

- Se realiza el llamado a lista y se encuentran ausentes: Miguel Forero, Capitán Laura Huertas, Ángela Húzgame y Ernesto Camargo. Existe quórum deliberatorio y decisorio para desarrollar la sesión
- El secretario técnico lee el orden del día y se proponen los siguientes cambios:
  a. Que el punto 3 sea la nueva resolución del Consejo
  b. Que en el punto 4 se incorpore una presentación corta de la ANDI sobre el informe de empalme en materia de seguridad vial
  c. Se elimine el punto de reglamentos técnicos que estaría incorporado en el punto anterior

Siendo así, se aprueba el orden del día.

- Desde la secretaria técnica del Consejo se realizó la consulta a la Oficina Jurídica de la ANSV frente a las recomendaciones de la ley 2222 de 2022 y la oficina jurídica solicitó realizar un análisis normativo desde la secretaria técnica; por lo cual, el secretario técnico planteó dos opciones a la oficina jurídica, considerando que la Ley obliga a modificar dos artículos de la Resolución 098 de 2019. Las posibles modificaciones son:
  a. Modificar el articulo 2 de la Resolución 098 de 2019: precisando que es un órgano de participación público privado y los miembros
  b. Modificar el articulo 3 de la Resolución 098 de 2019: correspondiente al objeto
  c. Modificar el articulo 9 de la Resolución 098 de 2019: referente al a carácter de los miembros (último párrafo)
    - Ahora bien, en lo que corresponde a la Resolución 111 de 2021, se propone modificar:
    a. Modificar el articulo 1: que hace alusión a los miembros, haciendo la inclusión a la que se refiere la Ley 2222.
    b. Modificar el articulo 2: que alude a las funciones del Consejo Consultivo.
    - La Secretaría técnica ya remitió la memoria justificativa y la propuesta de resolución a la oficina jurídica de la ANSV; y, además, el Secretario Técnico, realizó dos propuestas a la oficina jurídica que consisten en:
    a. Expedir una nueva resolución y que se derogue las anteriores
    b. Modificar, parcialmente las otras resoluciones y que el Consejo tenga las 3 resoluciones
- Se sugiere que, para incluir a los representantes de los peatones y ciclistas, teniendo en cuenta las personas que se presentaron a la convocatoria y que obtuvieron la mayor votación. Se sugiere desde la secretaria técnica que sean los consejeros quienes determinen el camino o ruta para la elección e inclusión de los nuevos consejeros.
- Se propone desde uno de los consejeros que no se defina el punto anterior desde el consejo, sino desde el nuevo Gobierno Nacional. Así mismo, se pone sobre la mesa la pregunta si los consejeros deberían renunciar (considerando el cambio de gobierno). La secretaria técnica precisa que, bajo el marco normativo, los consejeros tienen una representatividad de 2 años desde su elección y pueden completar su periodo.
- Se expresa que hay transición y que es necesario complementar la representación con los demás sectores que fueron incluidos; por lo cual, transitoriamente es necesario hacer esto una vez la ANSV expida la resolución reglamentaria.
- La nueva administración de la ANSV debe definir la representatividad de la secretaria técnica a través de quien se da; por lo cual, es pertinente que fuera un asesor de despacho de la Dirección General, debido a que es una figura que posee un panorama general de la agencia y que cuando sea designado se informe al Consejo.
- El secretario hace una invitación a que cada consejero revise la propuesta de Daniel sobre la incorporación de dos miembros del Consejo y reitera que se requiere definir el mecanismo para elegir a los dos nuevos consejeros.
- El secretario precisa que la secretaria técnica procede como el Consejo considere y que esta es una instancia de apoyo; por lo cual, la ANSV apoya el proceso por el que opte el Consejo, pero es esta

instancia quien determina cómo proceder; por lo cual, es posible que se requiera un visto jurídico para determinar la forma en la que deben ser nombrados los nuevos consejeros.

- Los consejeros manifiestan que Miguel Forero (representante de las víctimas) no ha asistido a varias sesiones; por lo cual, es importante revisar los listados de asistencia de las sesiones ordinarias. Esta tarea la llevará a cabo la secretaria técnica. (En revisión posterior a la sesión se evidenció que el consejero representante de víctimas participó en la primera sesión ordinaria del año 2022, y no en la segunda, por lo que, de acuerdo con el reglamento interno, aún no ha incumplido con las asistencias definidas en el numeral 20 del reglamento vigente a la fecha).
- Para abordar el punto 3, la ANDI realiza una presentación. El documento se encuentra dividido en tres partes:
  a. Normas expedidas recientemente sobre seguridad vial
  b. Informe de la comisión de empalme en materia de seguridad vial
  c. Informe de la comisión de empalme en materia de transición energética (el avance hacia tecnologías más seguras)
- En lo que respecta al punto A “normas” se hace alusión a: Ley 2251 de 2022 – Ley Julián Esteban, Ley 2222 de 2022, Ley 2161 de 2021, Decreto 1430 de 2022, Resolución 3077 de 2022, Resolución 2022223040040595 de 2022 y los diferentes reglamentos técnicos.
- En lo que concierne al punto B, se establecen los principales retos en materia de seguridad vial:
  1. Continuidad en la operación del RUNT
  2. Reducir la siniestralidad en las vías del país
  3. Plan de ascenso tecnológico y de reducción de emisiones de CO_2
  4. Fortalecimiento del transporte público en las diferentes modalidades
  5. Desarrollar procesos de integración en los ITS
  6. Generar soporte normativo y de política pública que desestimule el crecimiento del uso de las motocicletas
- En lo que concierne al punto C, se abordan las propuestas para los primeros 100 días que son:
  1. Circular instructiva de transporte terrestre sobre conductas para mejorar la seguridad vial
  2. Campaña y acciones masivas de control para reducir la siniestralidad en puntos críticos
  3. Reglamentación de la “Ley Julián Esteban”. Modificación de los límites de velocidad máximos.
  4. Expedir la Resolución de la Estrategia Nacional de Movilidad Activa-ENMA.
- El secretario técnico manifiesta que los límites de la velocidad establecidos en la Ley Julián Esteban responden a la atención de un factor de riesgo que se tienen identificados desde la ANSV y a nivel internacional en el Plan de la Segunda Década de Acción. Así mismo, la ANSV, saco una guía metodológica en lo que corresponde a gestión de la velocidad.
- Los consejeros abordan diferentes aspectos de la Ley Julián Esteban, dentro de los que sobresale que se le delega a las instituciones de educación superior se encarguen del licenciamiento a través del examen teórico-práctico (artículo 19).
- Los consejeros manifiestan que la intención que quedó plasmada en la Ley frente a la aplicación de los exámenes teórico-prácticos es muy positiva; sin embargo, llevarla a la práctica implica unos retos para su desarrollo; por ejemplo, en las universidades se encuentra con las capacidades para la aplicación de los exámenes teóricos; no obstante, en lo práctico la dificultad se encuentra en que las universidades deberían adquirir o arrendar los vehículos

para llevar a cabo el examen práctico; por lo cual, especialmente las universidades públicas, requerirían de una inyección de recursos.

- Los consejeros proponen solicitar una reunión al nuevo ministro o ministra para abordar el tema de la reglamentación técnica y se encuentran a la espera del nombramiento de la cabeza de la cartera del sector transporte.